

РАЗБОР ЕЩЕ ОДНОГО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТНОМУ СООРУЖЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Рубрика: ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Автор: Сапрыгин Е.А.
Юрист, консультант редакции журнала

Можно ли быть собственником подвального помещения и не догадываться, что по документам это противорадиационное укрытие, включенное в фонд защитных сооружений гражданской обороны? Именно с такой ситуацией столкнулось ПАО «Таттелеком» в деле о подвальном помещении в селе Верхний Услон, и эта история куда показательнее, чем кажется на первый взгляд.

В практике ГОЧС такие споры не редкость, но далеко не всегда доводятся до апелляционной судебной инстанции, да еще с детальной оценкой порядка учета, паспортизации и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО). Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2025 по делу N А65-3620/2024 наглядно демонстрирует, что формальный статус объекта как ЗСГО может оказаться сильнее аргументов собственника о приватизации, отсутствии паспорта на руках и хозяйственной целесообразности.

Для специалистов системы ГОЧС это дело полезно тем, что суд, по сути, прошел по всей цепочке событий: от определения правовой природы гражданской обороны до конкретных процедур снятия ЗСГО с учета, привязав спорный подвал к действующим нормативным актам, а не к субъективным ожиданиям участника спора.

Фабула дела: подвал, который оказался убежищем

Суть спора проста: ПАО «Таттелеком» владеет частью подвального помещения в здании РУЭС в Верхнем Услоне. Подвал числится как противорадиационное укрытие площадью с инвентарным номером 15П006-16 и внесен в журнал учета защитных сооружений ГО.

Компания, не имея у себя паспорта укрытия и считая, что объект не передавался ей именно как ЗСГО, обратилась в Главное управление МЧС России по Республике Татарстан с требованием исключить подвал из журнала учета ЗСГО, полагая бездействие органа ГОЧС незаконным и нарушающим ее права как собственника и хозяйствующего субъекта.

МЧС, по существу, не выполнило запрошенных действий, а обращение осталось без результата, что и стало поводом для судебного оспаривания «бездействия» как незаконного. Первая волна судебных актов была в пользу заявителя, однако кассация отменила решения и указала судам на необходимость проверить:

соблюдался ли установленный порядок снятия ЗСГО с учета, позволяют ли характеристики подвала относить его к защитным сооружениям ГО и как соотносятся акты осмотра с требованиями нормативов.

При новом рассмотрении в 2025 году суд первой инстанции отказал ПАО «Таттелеком» в удовлетворении требований. Апелляция поддержала этот подход, фактически указав: статус ЗСГО подтвержден, порядок снятия с учета заявителем не соблюден, а выбранный ответчик и формат требований не соответствуют реальной конструкции полномочий в системе ГО.

Что такое защитное сооружение ГО

Точку отсчета задает [Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»](#). Этот закон определяет гражданскую оборону как систему мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей при военных конфликтах и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Важный термин для рассматриваемого дела – «требования в области гражданской обороны». Под ними понимается специально установленные условия (правила, порядок) создания и эксплуатации объектов ГО, систем оповещения, средств защиты и т.д. Именно на эти специальные требования опираются суды, оценивая, может ли подвал быть отнесен к ЗСГО и как его можно или нельзя вывести из фонда таких сооружений.

Статья 6 Закона N 28-ФЗ закрепляет полномочия Правительства РФ по определению порядка отнесения территорий и организаций к группам и категориям по ГО, а также по определению порядка создания убежищ и иных объектов ГО, и порядок накопления, хранения и использования запасов материально-технических средств для ГО. В рассматриваемом деле эти положения выступают «зонтиком» для последующих подзаконных актов – Порядка создания убежищ и Правил эксплуатации ЗСГО.

Ключевым подзаконным актом выступает постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», которым утвержден одноименный Порядок. Порядок определяет правила создания убежищ и иных ЗСГО в мирное время, в период мобилизации и военное время, а также распределяет обязанности между федеральными органами, субъектами РФ, органами местного самоуправления и организациями.

Учет, паспортизация и инвентаризация ЗСГО

Практический центр спора – это учет и паспортизация защитных сооружений. Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583, устанавливают порядок учета, содержания и эксплуатации ЗСГО.

Согласно пункту 1.2 Правил N 583 требования документа распространяются на эксплуатацию убежищ, противорадиационных укрытий и укрытий в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера. Статус защитного сооружения определяется наличием паспорта ЗСГО, в котором фиксируются технические характеристики и состав систем жизнеобеспечения.

Учет ЗСГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ, главных управлениях МЧС России по субъектам РФ и органах местного самоуправления, а также в организациях-балансодержателях. Учет ЗСГО осуществляется в журналах учета ЗСГО. Документальным основанием для учета является паспорт ЗСГО, а при его отсутствии – проектная и техническая документация, объемно-планировочные решения и наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие отнести помещение к ЗСГО.

Правила N 583 отдельно регламентируют присвоение инвентарных номеров объектам ГО: номера выдают органы управления ГО и ЧС субъектов РФ на основании сведений о местоположении и паспорта сооружения. В рассматриваемом деле подвал получил паспорт противорадиационного укрытия от 21.11.2005 N 6 и инвентарный номер 15П006-16.

Значимо, что суды подчеркивают: отсутствие паспорта у конкретной организации-собственника на руках не означает отсутствия статуса ЗСГО. Согласно приказу N 583 паспорт оформляется в трех экземплярах: один хранится непосредственно в ЗСГО, второй – в службе ЗСГО объекта, третий – в органе управления по делам ГО и ЧС города (района). Соответственно, «не нашел в архиве» и «его у нас не было» – не аргумент против существования паспорта и учета объекта как ЗСГО.

Когда и как ЗСГО можно снять с учета

На этом этапе включается самый болезненный для собственников блок Правил N 583 – порядок снятия ЗСГО с учета. Пункт 2.5 перечисляет исчерпывающий (закрытый) перечень оснований для снятия:

- утрата расчетных защитных свойств конструкций при невозможности или экономической нецелесообразности восстановления;
- реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение, проводимые по решениям полномочных органов, при условии восполнения фонда ЗСГО;
- отсутствие организаций, которым можно передать ЗСГО в оперативное управление или хозяйственное ведение, и при этом отсутствует потребность в таком объекте для защиты установленных категорий населения;
- фактическое отсутствие сооружения по учетному адресу.

Суд обратил внимание на закрытый характер перечня. Суд отметил: произвольное уменьшение фонда ЗСГО через «удобные» толкования оснований недопустимо, поскольку ведет к снижению уровня защищенности населения. Для ГОЧС-практики это важный сигнал: любые решения, которые фактически выводят объект из фонда, должны строго укладываться в указанные основания и сопровождаться надлежащими актами обследования и проверок.

Пункты 2.6–2.12 Правил N 583 определяют процедуру (последовательность действий) подготовки документации к снятию с учета: создание комиссии соответствующим должностным лицом, проведение обследования, оформление актов, обоснование утраты защитных свойств либо других законных оснований, последующее внесение изменений в учетные документы. Причем субъект, инициирующий снятие, не может «перескочить» через стадию комиссии и актов, сразу требуя от органа МЧС исключения спорного подвала из журнала учета ЗСГО.

В деле ПАО «Таттелеком» суды констатировали: заявитель не представил доказательств соблюдения указанного порядка – не создана комиссия, нет актов о несоответствии, нет материалов, подтверждающих утрату защитных свойств или иное основание из закрытого перечня. При таких вводных требование признать незаконным «бездействие» органа МЧС по неисключению объекта из журнала учета оказалось юридически необоснованным.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание на еще один важный аспект: предъявление требований к ненадлежащему ответчику. Функции ведения учета, методического руководства и контроля со стороны МЧС определены Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" и Положением о МЧС России. Однако вопросы распоряжения объектами федеральной собственности, запрета приватизации ЗСГО и передачи имущества регулируются иными актами – в том числе Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2284 о Государственной программе приватизации.

Ошибки заявителя в деле ПАО «Таттелеком»

С позиции юриста в деле просматривается несколько типичных ошибок, которые и привели к отказу в удовлетворении требований.

Во-первых, заявитель пытался строить позицию на обстоятельствах приватизации: дескать, ЗСГО не передавалось в состав имущества, в передаточном акте оно прямо не выделено, обременения отсутствуют. Однако суд указал, что включение подвального помещения в уставный капитал не исключает возможности его отнесения к защитным сооружениям ГО. Более того, само по себе ограничение приватизации ЗСГО не означает, что фактически созданное защитное сооружение

«перестает им быть» при приватизации здания, особенно если соответствующий фонд учтен и поддерживается в готовности.

Во-вторых, ПАО «Таттелеком» акцентировало внимание на отсутствии у него проектной и технической документации, а также паспорта ЗСГО. Но суд справедливо отметил: наличие паспорта укрытия N 6 и актов инвентаризации у органов ГО и ЧС и в журнале учета достаточно для подтверждения статуса. Отсутствие копии у собственника – это проблема организации документооборота, но не статуса объекта.

В-третьих, ключевой процессуальный просчет – попытка оспорить «бездействие» без соблюдения процедуры снятия с учета по Правилам N 583. По сути, заявитель хотел, чтобы МЧС «односторонне» вычеркнуло объект из журнала на основании письма организации, без комиссий, обследований и актов. Суд же жестко связал возможное исключение объекта с наличием законных оснований и полноценного пакета документов, подчеркнув закрытый характер перечня оснований для снятия с учета ЗСГО.

Практические выводы для собственников и органов ГОЧС

Для собственников зданий и помещений, на базе которых размещаются ЗСГО, главный вывод неприятный, но вполне четкий: статус защитного сооружения «важнее» права собственности. То есть наличие свидетельства о собственности на помещение не отменяет обязательств по поддержанию ЗСГО в состоянии готовности и соблюдению специальных правил эксплуатации, пока объект официально не снят с учета по установленной процедуре.

Отсюда следуют конкретные рекомендации. Организациям, особенно получившим имущество в результате давней приватизации, стоит провести инвентаризацию: запросить в органах ГО и ЧС информацию о наличии в пределах объекта ЗСГО, паспорта, актов инвентаризации, инвентарных номеров. Фактически это простая проверка: не «прячется» ли в подвальном помещении защитное сооружение ГО, за которое собственник отвечает даже при отсутствии внутренних документов.

Если организация приходит к выводу, что использование подвального помещения как ЗСГО невозможно или экономически нецелесообразно, инициировать снятие с учета нужно не письмом-просьбой, а в строгом соответствии с Правилами N 583, включая формирование комиссии, обследование, фиксацию утраты защитных свойств, подготовку актов. И только после этого орган МЧС и органы власти могут легально рассматривать вопрос о снятии объекта с учета, возможно с условием восполнения фонда ЗСГО.

Для органов ГОЧС дело ПАО «Таттелеком» является напоминанием о важности контроля. Когда объект числится как ЗСГО, но собственник о нем узнает только из иска прокурора об устранении нарушений, это сигнал о недостатках работы органов ГОЧС. Методы решения понятны: уведомление собственников, предоставление

копий паспортов, регулярные проверки и акты с четкой привязкой к требованиям Правил N 583 и Порядка N 1309.

Таблица 1

Ключевые обязанности субъектов по ЗСГО

Субъект	Основные обязанности в отношении ЗСГО
Правительство РФ	Определяет порядок создания, учета и использования в мирное время ЗСГО
МЧС России	Осуществляет методическое руководство и контроль за созданием и готовностью ЗСГО, издает нормативные акты в этой сфере.
Органы ГОЧС субъектов РФ и местного самоуправления	Определяют потребность в ЗСГО, создают и сохраняют объекты, ведут учет, контролируют готовность к использованию.
Организации-собственники	Обеспечивают сохранность существующих ЗСГО, поддерживают их в постоянной готовности, ведут учет закрепленных объектов.
Комиссия по снятию с учета	Обследует объект, фиксирует утрату защитных свойств или иные основания, готовит документы для снятия ЗСГО с учета.

Заключение

Дело ПАО «Таттелеком» стало хорошей иллюстрацией того, что для системы ГОЧС понятие «подвал» не существует: если объект однажды включен в фонд защитных сооружений, выйти из него можно только через строгую формализованную процедуру. Вопрос, который остается открытым для многих собственников и региональных органов ГОЧС, звучит просто, но остро: готовы ли они к тому, что следующее «скрытое» защитное сооружение обнаружится уже не на судебном заседании, а в момент реальной угрозы?

В настоящее время государство повышает требования к готовности защитных сооружений и одновременно ужесточает подход к попыткам вывести такие объекты из фонда ЗСГО через суд или упрощенные процедуры. На этом фоне главный вопрос для специалистов ГОЧС и собственников звучит уже не так, «как избавиться от неудобного подвала», а скорее так: «Готовы ли мы выстроить управление недвижимостью и правовую работу так, чтобы в момент реальной угрозы не обнаружить, что формально существующее ЗСГО давно превратилось в склад, но юридически так и осталось единственным шансом для укрытия людей?»